

1501827-11.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/10/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSUE SANTOS MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 673/2022

Vistos etc.,

I - JOSUE SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 06 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501827-11.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo n.º:
1501827-11.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSUE SANTOS MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 673/2022

Vistos etc.,

I - JOSUE SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Enrico Castelani, próximo ao n.º 1.261, Jardim São Fernando, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 109 (cento e nove) porções de cocaína, 62 (sessenta e duas) porções de maconha, 41 (quarenta e uma) porções de crack, outras 09 (nove) porções maiores de crack e 02 (duas) porções de haxixe, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 91) e apresentou defesa prévia (fls. 95/96).

A denúncia foi recebida por decisão de 18 de julho de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 104/105).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 125).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 18 de outubro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 129).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com a sua substituição por uma pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 130/131).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Guia de Depósito Judicial de fls. 65 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 66/69.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática delitativa em juízo; disse que recebia R\$ 300,00 (trezentos reais) para que praticasse o tráfico de drogas, bem como que somente optou pela prática delitativa em razão de se encontrar em situação de extrema necessidade - com os membros de sua família desempregados.

Além disso, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento quando avistaram o acusado em atitude típica de venda de drogas, ocasião em que o observaram receber certa quantia em dinheiro de um rapaz e lhe entregar uma substância logo em seguida. Afirmaram que o acusado tentou empreender fuga ao notar a aproximação policial, bem como que somente efetuaram sua abordagem após breve perseguição. Ainda, asseveraram que o réu tinha consigo cerca de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e diversas porções de droga. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as etapas que resultaram no flagrante do tráfico de drogas e na localização dos entorpecentes.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a variedade de entorpecentes apreendida e a movimentação observada pelos policiais são elementos aptos a indicar que o acusado praticava o tráfico de drogas naquela ocasião.

Além disso, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo. Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de "trazer consigo".

Finalmente, observo não constar dos autos qualquer elemento que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento

seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atenta a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 16). Muito embora consideradas a sua menoridade relativa e a sua confissão, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ainda, deve-se notar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que, salvo excepcional situação que demonstre a gravidade concreta de atos pretéritos, o registro de atos infracionais não pode levar ao afastamento da causa de diminuição de pena ao tráfico de drogas. Veja-se: “Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescente a execução penal” (STJ - EREsp 1916596 / SP - Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK - Terceira Seção - j. 08/09/2021). Além disso, com relação a ações penais em curso, veja-se: “Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)” (STJ - AgRg no HC 676.516/SC - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Quinta Turma - j. 19/10/2021). Assim, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JOSUE SANTOS MARTINS, qualificado nos autos (R.G. nº 54.457.391 – IIRGD – fls. 87/89), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de

tarrafa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados". Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 52,00 - cinquenta e dois reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 65) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 21 de outubro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA